

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E NÃO DIVULGAÇÃO (NDA)

PARTE REVELADORA: VIDEL T&I TRANSPORTES LTDA ("Videl T&L"), CNPJ 63.147.064/0001-30, com sede em [endereço completo da Videl], representada por **Gearlison da Silva Caires**.

PARTE RECEPTORA: PLANETA COMEX CONSULTORIA E SERVIÇOS DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA ("Planeta Comex"), CNPJ 09.475.793/0001-70, com sede na Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Edifício Tancredo Neves Trade Center, Sala 311, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41820-770, representada por **Emerson Lima de Oliveira**.

TERCEIRA BENEFICIÁRIA: FACTIUN SUN BR LTDA ("Factiun"), CNPJ 64.947.469/0001-15, Salvador-BA, e, por extensão, sua controladora **Factiun Sun S.L.** (Espanha) e sua cliente **BCP Energy S/A** (CNPJ 48.909.887/0001-61), titulares das informações reveladas.

1. Finalidade

1.1. A Videl T&L presta à Factiun consultoria para a obtenção de Ex-tarifário junto ao MDIC/Gecex e subcontratou a Planeta Comex para validação documental, parecer de classificação fiscal e protocolo dos pleitos ("Finalidade"). Este Termo regula o acesso da Planeta Comex às informações da Factiun e da Videl T&L necessárias à Finalidade.

1.2. Este Termo é celebrado também em favor da Factiun, que poderá exigir diretamente seu cumprimento (art. 436 do Código Civil), sem prejuízo dos direitos da Videl T&L.

2. Informação Confidencial

2.1. Considera-se **Informação Confidencial** toda informação, em qualquer suporte, revelada à Planeta Comex a partir desta data, em especial:

a) dossiês de pleito de Ex-tarifário (fichas, memórias descritivas, cartas justificativas, formulários); b) faturas proforma, preços, condições comerciais, fornecedores (XSD, IED, Sunpro, Youju) e quantidades; c) projeto de investimento e business plan da Factiun (receitas, custos, capex, empregos, cronograma); d) atos societários, cartão CNPJ, procurações e dados dos representantes legais e sócios; e) declarações de usuário final e dados do projeto Boa Hora da BCP Energy (potência, quantidade de seguidores, valores, cronograma); f) relatórios PVsyst, catálogos, desenhos, especificações e informações técnicas do seguidor Factiun TRX; g) relatórios de análise, pareceres, estratégias de classificação fiscal e de pleito elaborados pela Videl T&L; h) números de processo, conteúdo do peticionamento e comunicações com o MDIC não tornadas públicas; i) dados pessoais contidos nos documentos.

2.2. A obrigação de sigilo independe de marcação como "confidencial".

2.3. Não são Informação Confidencial as informações que a Planeta Comex comprove: (i) serem públicas sem violação deste Termo — inclusive as publicadas pelo MDIC na consulta pública; (ii) já estarem legitimamente em seu poder antes da revelação; (iii) terem sido recebidas de terceiro sem dever de sigilo; ou (iv) terem sido desenvolvidas de forma independente.

3. Obrigações da Parte Receptora

- 3.1. Usar a Informação Confidencial **exclusivamente para a Finalidade**.
- 3.2. Não revelar a terceiros, salvo a seus sócios, empregados e prepostos que precisem conhecê-la para a Finalidade e estejam vinculados a dever de sigilo equivalente, respondendo a Planeta Comex por eles.
- 3.3. Não copiar além do necessário; guardar os documentos em meio protegido por senha; não os armazenar em serviços de terceiros sem controle de acesso.
- 3.4. Não contatar diretamente a Factiun, a Factiun Sun S.L., a BCP Energy ou seus fornecedores sem autorização escrita da Videl T&L.
- 3.5. Não usar a Informação Confidencial para prestar serviços a concorrentes da Factiun, para pleitear Ex-tarifário em nome de terceiros sobre os mesmos bens, nem para contestar os pleitos da Factiun.
- 3.6. Comunicar à Videl T&L, em até 24 horas, qualquer acesso indevido, perda ou vazamento.
- 3.7. Se obrigada por lei ou ordem de autoridade a revelar Informação Confidencial, avisar previamente a Videl T&L, revelar apenas o estritamente exigido e requerer tratamento sigiloso.

4. Revelação ao MDIC

- 4.1. A revelação de Informação Confidencial ao MDIC/Gecex e no SEI/ColaboraGov, na exata medida do rito do pleito e após aprovação da Videl T&L, não viola este Termo. A Planeta Comex observará a regra de que o catálogo do fabricante é publicado na consulta pública e os demais anexos não, evitando juntá-los ao mesmo arquivo.

5. Dados pessoais

- 5.1. A Planeta Comex tratará os dados pessoais recebidos conforme a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), como operadora, apenas para a Finalidade, eliminando-os ao término, salvo dever legal de guarda, e adotando medidas técnicas adequadas à sua proteção.

6. Propriedade e devolução

- 6.1. A Informação Confidencial permanece de propriedade da Factiun ou da Videl T&L, conforme o caso. Nenhuma licença ou direito é concedido além do uso para a Finalidade.
- 6.2. Ao término da Finalidade, ou a qualquer tempo mediante solicitação, a Planeta Comex devolverá ou destruirá toda a Informação Confidencial e suas cópias, confirmando por escrito, podendo reter uma cópia de arquivo dos pareceres por ela emitidos, sob sigilo.

7. Prazo

- 7.1. Este Termo vigora da assinatura e as obrigações de sigilo perduram por **5 (cinco) anos** após o término do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre Videl T&L e Planeta Comex, ou após a última revelação, o que ocorrer por último. Segredos de negócio e dados pessoais permanecem protegidos enquanto mantiverem essa natureza.

8. Penalidades

8.1. O descumprimento sujeita a Planeta Comex a multa não compensatória de R\$ [] por infração, sem prejuízo de perdas e danos, tutela de urgência para cessar a violação e rescisão imediata do Contrato de Prestação de Serviços.

9. Disposições gerais

9.1. Este Termo integra o Contrato de Prestação de Serviços celebrado nesta data e prevalece sobre ele em matéria de sigilo.

9.2. A tolerância não implica renúncia. Alterações somente por escrito.

9.3. Foro da comarca de [São Paulo-SP / Salvador-BA], com renúncia a qualquer outro.

[Local], [dia] de setembro de 2026.

VIDEL T&I TRANSPORTES LTDA Gearlison da Silva
Caires

PLANETA COMEX CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA Emerson Lima de Oliveira

Ciente (terceira beneficiária): _____ FACTIUN SUN BR
LTDA — Tony Wellington Lamenha Lins